



Ramowa umowa cesji (przelewu) praw z umów ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (dalej „umowa”)

zawarta w dniu _____ [data] między mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość, w całości wpłaconego, kapitału zakładowego 170.103.364 złotych na dzień 01.01.2026 r., zwany dalej bankiem, reprezentowanym przez:

- 1.
2. a

[imię nazwisko, zamieszkały/a miejscowość kod pocztowy, nazwa ulicy nr, m. , PESEL]
zwany dalej **cedentem** / lub zwanych dalej **cedentem**

§ 1

Umowę zawieramy, aby zabezpieczyć wierzytelności banku

z tytułu udzielonego przez bank cedentowi / _____
[podać dane kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, gdy są inne niż cedenta-wpisz dane (imię, nazwisko, pesel, adres), zwanemu dalej kredytobiorcą/pożyczkobiorcą*) kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej*) w wysokości _____
[kwota kredytu] zł, na warunkach określonych w umowie nr _____
[numer umowy] z dnia _____ [data zawarcia umowy] r.,
którą nazywamy dalej umową kredytu / umową pożyczki.

§ 2

Na podstawie art. 510 kodeksu cywilnego i w wykonaniu umowy kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej*), cedent przelewa na rzecz banku prawa do całości odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń obowiązujących na dzień zawarcia umowy oraz zawartych w przyszłości z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeń lub Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwanym dalej: ubezpieczycielem). Ich przedmiotem będzie ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości

położonej w _____ [adres nieruchomości],
zwanej dalej nieruchomością. Dla nieruchomości sąd rejonowy prowadzi księgę
wieczystą nr _____ [nr KW]*) / Dla nieruchomości sąd
rejonowy założy księgę wieczystą*). Łączna suma ubezpieczenia nieruchomości nie
może być niższa niż _____ [suma ubezpieczenia] zł, jednak nie
więcej niż do wysokości zobowiązania cedenta na rzecz banku wynikającego z
wierzytelności określonej w § 1.

§ 3

1. Bank przyjmuje przelew praw do odszkodowania wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, o których mowa w § 2.
2. Gdy powstanie szkoda na nieruchomości, bank może wstrzymać wydanie zgody na wypłatę środków z tytułu odszkodowania cedentowi do czasu gdy cedent wypełni postanowienia określone w umowie kredytu / umowie pożyczki.

§ 4

1. Cedent ma obowiązek odnawiać albo zawierać nowe umowy ubezpieczenia, w terminie zapewniającym ciągłość ubezpieczenia nieruchomości oraz terminowo opłacać składki ubezpieczeniowe aż do czasu całkowitej spłaty zabezpieczonych wierzytelności.
2. Cedent ma obowiązek niezwłocznie powiadomić każdego ubezpieczyciela, z którym zawrze umowę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości o przelewie praw z tytułu umów ubezpieczenia oraz dostarczyć do banku potwierdzenia przyjęcia cesji przez ubezpieczyciela w postaci jego adnotacji na umowie ubezpieczenia, polisie lub w odrębnym piśmie.
3. Cedent ma obowiązek dostarczyć do banku kopie polis potwierdzających odnowienie ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składek za każdy okres ubezpieczeniowy, nie później niż w ostatnim dniu okresu ochrony ubezpieczeniowej lub terminu płatności kolejnej składki. Jeśli cedent zmieni ubezpieczyciela, ma obowiązek dostarczyć do banku kopie nowych polis z potwierdzeniem cesji na rzecz banku oraz dowody opłacenia składek w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 5

1. Cedent upoważnia bank do zawiadamiania w jego imieniu ubezpieczyciela o cesji praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości w każdym przypadku, gdy nie przedłoży potwierdzenia przyjęcia cesji przez ubezpieczyciela w sposób określony w § 4 ust. 2. Cedent udziela tego upoważnienia do czasu całkowitej spłaty zabezpieczonych wierzytelności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 bank pobierze od cedenta/kredytobiorcy opłatę za poinformowanie ubezpieczyciela o cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, zgodnie z obowiązującą w dniu pobrania opłaty Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku dla osób fizycznych.

§ 6

1. Umowa wygasa z chwilą zwolnienia hipoteki na nieruchomości.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa jest wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 7

Umowę sporządzamy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu otrzymuje każda ze stron.

Podpis cedenta:

(data, podpis cedenta) Podpis

banku:

(pieczęćka firmowa, pieczęćka funkcyjna i podpis/y z upoważnienia banku)